



Red Nacional Última Milla, S.A.P.I. de C.V.
Red Última Milla del Noroeste, S.A.P.I. de C.V.
Servicios de Telecomunicaciones Última Milla, S.A. de C.V.

Río Lerma 256
Cuauhtémoc
Ciudad de México
06500

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Coordinación General de Planeación Estratégica
Dirección General Adjunta de Estadística y
Análisis de Indicadores

Av. Insurgentes Sur No. 1143
Colonia Nochebuena
C.P. 03720 Ciudad de México

Atención: Director General Adjunta de Estadística y
Análisis de Indicadores

Asunto: Se da respuesta al oficio IFT/210/CGPE/379/2025
de fecha 12 de agosto de 2025.

ALEJANDRO LUIS PADILLA GONZÁLEZ apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración de la empresa **RED NACIONAL ÚLTIMA MILLA, S.A.P.I. DE C.V.** (en adelante "Red Nacional"), personalidad que me ha sido reconocida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (en adelante el "Instituto o "IFT"), bajo el Folio Electrónico FET099133CO-518612 con número de inscripción 044854; señalando como domicilio para recibir toda clase de documentos y comunicaciones el ubicado en Río Lerma 256, 2do. piso, Colonia Cuauhtémoc, demarcación territorial Cuauhtémoc, C.P. 06500, en esta Ciudad de México; así como autorizando para tales efectos a los Licenciados Daysi Carolina Ruiz Lazo, Genaro López Carreño, Luis Oswaldo Fuentes Vigueras, Nadia Montserrat Gascón Villagrán y Mishel Pacheco Hernández; con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de febrero de 2017, el Pleno del Instituto, aprobó el acuerdo P/IFT/EXT/270217/119 a través del cual emitió la "RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SUPRIME, MODIFICA Y ADICIONA LAS MEDIDAS IMPUESTAS AL AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014, APROBADA MEDIANTE ACUERDO P/IFT/EXT/060314/76".
2. El 5 de marzo de 2020, en ejecución de la "Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento al Acuerdo P/IFT/270218/130, otorga a favor de las empresas Red Nacional Última Milla, S.A.P.I. de C.V. y Red Última Milla del Noroeste, S.A.P.I. de C.V. respectivamente, un título de concesión para uso comercial", notificó a Red Nacional el título de concesión para uso comercial para la prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones, con vigencia de 30 años contados a partir de la fecha de su notificación.
3. El 27 de febrero de 2018, el Pleno del Instituto, emitió la resolución P/IFT/EXT/270218/130 "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal

Red Nacional
Última Milla
REGULATORIO

de Telecomunicaciones resuelve sobre el Plan Final de Implementación de Separación Funcional y otros planteamientos presentados por América Móvil, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., en términos de las medidas sexagésima quinta y segunda transitoria del Anexo 2 y cuadragésima séptima y segunda transitoria del Anexo 3 establecidas mediante Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119" (la "Resolución de Implementación"), misma que incluye como Anexo Único el "Plan de Implementación de la Separación Funcional para la constitución de la persona moral y de la división mayorista, a que se refieren las medidas sexagésima quinta y segunda transitoria del Anexo 2, y cuadragésima séptima y segunda transitoria del Anexo 3 establecidas mediante Acuerdo P/IFT/EXT/270217/119" (el "Plan Final de Implementación").

4. Mediante Acuerdo P/IFT/301024/428 se aprobó la "Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones suprime, modifica y adiciona las medidas impuestas al agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones mediante Acuerdos P/IFT/EXT/060314/76 y P/IFT/EXT/270217/119 y P/IFT/021220/488".
5. Con oficio IFT/210/CGPE/379/2025 de fecha 12 de agosto de 2025 (en lo sucesivo el "Requerimiento"), la Dirección General Adjunta de Estadística y Análisis de Indicadores solicitó subsanar aspectos en relación a la Información presentada por mi mandate bajo el número de folio 120995 el día 19 de mayo de 2025, relativos al reporte de información del 1T-2025, otorgando para tal efecto un término de 15 (quince) días hábiles.

MANIFESTACIONES PREVIAS

1. Es del conocimiento del Instituto que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ha manifestado su oposición a la separación funcional de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. ordenada en la Resolución Bienal, así como su proceso de implementación y a las actuaciones realizadas por Telmex y Red Nacional en cumplimiento a tales mandatos, por considerar que afectan los derechos de los trabajadores.
2. No existe consentimiento o reconocimiento, expreso o tácito, por parte de Red Nacional, sobre la validez, constitucionalidad, legalidad o procedencia de los actos del Instituto referidos en este escrito, ni de cualesquiera otra resolución o acuerdo, medida, decreto u cualquier acto de autoridad, incluyendo los mencionados en el apartado de Antecedentes de este escrito, ni de las disposiciones legales en los que tales actos se fundamenten, que pretenda ser aplicado por el Instituto o por cualquier otra autoridad a Red Nacional, reservándose el derecho de ejercer cualquier acción o derecho que les corresponda ante cualquier autoridad administrativa o judicial en relación con cualesquiera de tales actos, su contenido y las normas jurídicas que en ellos se mencionan, para hacerlo valer en el momento procesal oportuno y por el medio que al efecto establezca la ley. Asimismo, éste escrito se presenta sin perjuicio y con independencia cualquier juicio de amparo y cualquier otra acción emprendida por Red Nacional en contra de tales actos.



3. El contenido íntegro del presente escrito es confidencial, por lo cual atentamente solicito a ese Instituto que el mismo sea tratado con dicho carácter por el personal de tal dependencia. Lo anterior con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás aplicables, por lo que, en nombre de mi representada, solicito que la información y/o documentación que se exhibe sea considerada y clasificada como confidencial, por lo que dicha información no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá el carácter de confidencial de manera indefinida, salvo que mi mandante manifieste expresamente lo contrario.
4. Se manifiesta que no se recibió comunicado alguno en el correo dado de alta para recibir notificaciones en la Ventanilla Electrónica relacionado con el Requerimiento, como debía haber sucedido conforme al lineamiento Vigésimo de los "Lineamientos para la sustanciación de los trámites y servicios que se realicen ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de la Ventanilla Electrónica"; tal situación cobra relevancia pues la falta de notificación vía correo electrónico, merma el plazo disponible para atender el Requerimiento en detrimento de los derechos de Red Nacional.

RESPUESTA AD CAUTELAM AL REQUERIMIENTO

A través del Requerimiento, esa autoridad solicita subsanar los siguientes puntos:

"1. Enviar los siguientes archivos de presentación que no fueron enviados:

- *R001-03. Información general de suscripciones de servicios minoristas de telecomunicaciones.*
- *R001-06. Ingreso promedio por suscriptor.*

En caso de que no aplique la entrega de algún Archivo de Presentación, se deberá enviar llenado con NA y acompañar la entrega del eFormato de una breve exposición de los motivos considerados, a fin de poder evaluar la validez de dichos argumentos conforme a los Lineamientos y tomarlos en cuenta para posteriores entregas de información."

Sobre el particular y previo a dar respuesta al requerimiento, cabe mencionar que si bien la autoridad fundamenta el requerimiento respecto en las facultades que le asisten, omite fundar en particular los aspectos a subsanar, por lo que mi representada desconoce el criterio aplicado que funda y motiva su solicitud.

No obstante lo anterior, y demostrando buena voluntad, se da respuesta al Requerimiento en los siguientes términos:

Respuesta:

Al respecto, *ad cautelam*, se manifiesta que, como es del conocimiento de esa autoridad, Red Nacional está impedida para proveer servicios minoristas y está autorizada únicamente a prestar servicios mayorista, conforme a lo contemplado por el Plan Final de Implementación en su numeral 3.1 que establece lo siguiente:



"Las Empresas Mayoristas deberán establecer en sus estatutos sociales constitutivos y filiales que tendrán como objetó social principal exclusivamente la prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones, consistentes en la prestación, comercialización y suministro de acceso a elementos individuales, a capacidades de red o servicios de telecomunicaciones, incluyendo los elementos de la red local o de acceso, así como los enlaces dedicados locales y la infraestructura pasiva, asociados a dicha red, a concesionarios o comercializadores, para proveer servicios de telecomunicaciones a los usuarios finales."
Énfasis añadido.

Por otra parte, el Título de Concesión de Red Nacional (FET099133CO-518612) en su numeral 3, contempla lo siguiente:

"3. Uso de la Concesión. La Concesión se otorga para uso comercial y confiere el derecho al Concesionario para prestar el (los) Servicio(s) Mayorista(s) de Telecomunicaciones, a través de la infraestructura asociada a una Red Pública de Telecomunicaciones, en los términos y condiciones que se describen en el presente título.

En ningún caso, el Concesionario podrá prestar servicios a Usuarios Finales."
Énfasis añadido.

Es así que mi mandante se encuentra limitada específicamente a la prestación de servicios mayoristas de telecomunicaciones a Concesionarios Solicitantes, por lo tanto, no le resultan aplicables los eFormatos R001-03 y R001-06, pues carece de suscriptores siendo que este término es utilizado para denominar a los clientes de los servicios minoristas.

Aunado a lo anterior, los eFormatos R001-03 y R001-06, no están indicados como de presentación obligatoria, motivo por el cual de no resultar aplicables no deben ser presentados con NA, lo anterior toda vez que el propio "Anexo B. Instrucciones para la presentación de trámites relacionados con los Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones" contempla que:

*"2. No se permite la entrega de campos vacíos en los Archivos de Presentación. Si un **campo correspondiente a un desagregador del Archivo de Presentación** es llenado con algún valor de la clave solicitada, los campos correspondientes a los indicadores deberán contener información. En caso de que al Operador no le aplique la entrega del indicador, deberá llenar el espacio con NA. Si el Operador no cuenta con cifras, debido a inactividad del servicio, pero sí lo provee, deberá llenar el indicador con 0 (cero)."*

En este sentido, el concepto de "campo correspondiente del Archivo de Presentación" se refiere al archivo presentado en formato CSV que contiene la información especificada para cada campo, por tanto su desagregador son los campos relativos al siguiente nivel de desagregación, que como ejemplo sería el caso de "R001-03-01", tal y como lo refiere el instructivo de llenado del propio formato R001, que contempla lo siguiente:

Sección 3. Información solicitada			
Cada Archivo de Presentación deberá entregarse al IFT en un archivo en formato CSV, nombrado de acuerdo con el código señalado en "Archivo de presentación", conservando el orden y nombre de las columnas, incluyendo tantas filas como sean necesarias. No se permite dejar campos vacíos, en caso de que alguno no le aplique deberá de llenarlo con la leyenda NA.			
R001-01. Ingresos.			
C501	Desagregador por Año	Este campo es un Desagregador del CCI. Para responder a este campo, deberán de usarse las claves del grupo C501.	No aplica
C502	Desagregador por Trimestre	Este campo es un Desagregador del CCI. Para responder a este campo, deberán de usarse las claves del grupo C502.	No aplica
R001-0101	Ingresos por comercialización de servicios minoristas de telecomunicaciones definidos en los Lineamientos	Total de ingresos, sin IVA ni ningún otro impuesto aplicable, percibidos por concepto de comercialización de cualquiera de los servicios minoristas de telecomunicaciones que están definidos en el Anexo A de los Lineamientos del Acervo Estadístico. No se incluyen los ingresos por servicios minoristas Over the Top (OTT). El valor a reportar debe ser el acumulado durante el periodo.	Pesos (MXN)

Como se puede observar, el llenado de NA está específicamente contemplado para los campos desagregados del Archivo de Presentación, para el caso de que siendo obligatoria la presentación de un subnivel del eFormato (R001-01) y alguno de los desagregados de ese archivo no sea aplicable, sea llenado con NA; sin embargo, no puede ser usado en sentido inverso suponiendo que esto obligue a que, como el caso que nos atiende, donde el subnivel (R001-03 y R001-06) NO sea obligatorio, se tengan que presentar en su totalidad cada subnivel del eFormato llenando cada desagregador con NA, pues lo anterior carece de sentido y deja de obedecer lo contemplado por los propios Lineamientos para integrar el Acervo Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Una vez manifestado lo anterior, *ad cautelam* se adjuntan los eFormatos R001-03 y R001-06 llenados con NA.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa Dirección General, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado con la personalidad con que me ostento.

SEGUNDO. Tener por hechas las reservas de derechos y manifestaciones contenidas en el presente escrito.

TERCERO. Tener por contestado, el Requerimiento.

CUARTO. Calificar, resguardar y tratar como confidencial la información contenida en el presente escrito.

Atentamente,

RED NACIONAL ÚLTIMA MILLA, S.A.P.I. DE C.V.

Alejandro Luis Padilla González
Apoderado

RECIBIDO
REGULATORIO